



M ě s t s k ý ú ř a d v K a d a n ě

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/33352/2020
Spis. zn. : ŽP/ 381/2019/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./Sk.z. : 52.2/V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 24. 8. 2020

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

k podání pod ze dne 10. 8. 2020

Na základě Vašeho podání o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci poskytnutí soupisu (přehledu správního spisu) sp. zn. ŽP/48/2020/Slav, protokolu o ústním jednání čj.: MUKK/19583/2020 a rozhodnutí o zastavení řízení čj.: MUKK/29352/2020, sdělujeme následující:

Požadované dokumenty posíláme přílohou tohoto sdělení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- 1 x soupis spisu ŽP/48/2020/Slav (1 list)
- 1 x usnesení pod čj.: MUKK/29352/2020 (3 listy + doručenko)
- 1 x protokol o ústním jednání čj.: MUKK/19583/2020 (4 listy)

Obdrží:

- Mgr. Světlana Walterová,
Zastoupena: JUDr. Jan Walter,

Soupis spisu

(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/48/2020/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	3	11356/2020	9. 3. 2020	Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 9. 3. 2020
2.	1	13425/2020	25. 3. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 25. 3. 2020
3.	1	18459/2020	11. 5. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 5. 2020
4.	4	19583/2020	20. 5. 2020	Protokol o ústním jednání	
5.	3	29352/2020	23. 7. 2020	Usnesení – zastavení řízení	NPM: 14. 8. 2020
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/29352/2020
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 23. 7. 2020

Rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 14. 8. 2020

Rozhodnutí je vykonatelné

ode dne: 14. 8. 2020



USNESENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný dle § 60 a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodl takto:

řízení zahájené z moci úřední dne 9. 3. 2020 pod č.j.: MUKK/11356/2020 v řízení o přestupku proti ust. § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se nejmeně ode dne 24. 9. 2019 a to na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská, měla dopustit obviněná společnost Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská tím, že došlo k užívání pozemkové parcely číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Řízení se tímto dle § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zastavuje

neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

1. Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, obdržel dne 24. 9. 2019 (špatně datované ke dni 24. 9. 2018) pod č.j.: MUKK/39616/2019 podání týkající se nedovoleného užívání pozemků ZPF a to k pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská, toto podání bylo několikrát doplněno a to včetně fotografické dokumentace od Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, Územního odboru Chomutov, Obvodního oddělení Vejprty ze dne 9. 11. 2019 pod č.j.: KRPU-199149-1/ČJ-2019-040319.

27-07-2020
Vypraveno dne:

Vzhledem k uvedenému podání a následujících doplnění provedl Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská dne 15. 11. 2019 terénní šetření, kdy došel k následujícímu zjištění: uvedená část pozemkové parcely číslo 765/2 byla v době kontroly čistá, tedy nebylo zde uloženo žádné řezivo. Část řeziva byla složena na okolních pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu, vzhledem k tomu, že v terénu se s jistotou nedá určit hranice pozemku, je možné, že složené řezivo mohlo částečně zasahovat do p.p.č. 765/2, ovšem tento zásah by byl minimální. Součástí terénního protokolu byla pořízena fotodokumentace, která je součástí uvedeného protokolu.

Vzhledem k podanému podnětu na přestupek oznámil orgán ochrany zemědělského půdního fondu společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská dne 9. 3. 2020 pod čj.: MUKK/11356/2020 zahájení řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání na den 25. 3. 2020. Vzhledem k Vládou vyhlášenému nouzovému stavu informoval orgán ochrany zemědělského půdního fondu společnost Daben Kovářská s.r.o., dne 25. 3. 2020 pod čj.: MUKK/13425/2020 o změně termínu jednání, s doplněním, že nový termín bude stanoven po skončení nouzového stavu. Dne 11. 5. 2020 pod čj.: MUKK/18459/2020 stanovil orgán ochrany zemědělského půdního fondu nový termín ústního jednání a to na den 20. 5. 2020.

Dne 20. 5. 2020 se dostavil jednatel společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská pan David Beneš, který se prokázal občanským průkazem. Jednatel byl prostřednictvím záznamu poučen a bylo mu vysvětleno v jaké věci je předvolán, tedy že dle podání na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská dochází minimálně od 24. 9. 2019 k nezemědělskému využití zemědělského pozemku, kdy jednatelem byla k nahlédnutí předložena fotografická dokumentace od Policie České republiky, KRP Ústeckého kraje, Územního odboru Chomutov, Obvodního oddělení Vejprty ze dne 9. 11. 2019 pod čj.: KRPU-199149-1/ČJ-2019-040319.

K uvedenému jednání jednatel společnosti sdělil následující: „Bohužel nejsem schopen určit, zda na pořízené dokumentaci lze identifikovat nějakou protiprávní činnost, protože na fotkách se nalézají pozemky, které nejsou součástí ZPF“.

K otázce, zda si je vědom, že na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská docházelo v období od 24. 9. 2019 k nezemědělské činnosti, jednatel sdělil následující: „Jako majitel pozemku si nejsem vědom, že v určeném období nedoházelo k nezemědělskému využití. V tomto období byla část pozemku pronajmuta FO, nájemní smlouvu popřípadě elektronicky doložím. Ovšem z předložené dokumentace od Policie ČR, není patrná nějaká protiprávní činnost, nehledě na to jsem požádal pro uvedený pozemek o dočasné odnětí ze ZPF, tak aby byla situace na daném pozemku legislativně v pořádku, kdyby mělo dojít k nezemědělské činnosti. Vzhledem k situaci z předchozích let, jsem pozemek i přes to že byl v pronájmu, kontroloval a žádné pochybení jsem neshledal. Nájemce jsem na situaci upozornil. O průběhu jednání byl sepsán protokol vedený pod spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav a čj.: MUKK/19583/2020.

Na základě výše uvedeného rozhodl orgán ochrany zemědělského půdního fondu tak, jak je uvedeno ve výroku, tedy že spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu k tomuto závěru došel na základě jím provedeného terénního šetření a na základě ústního jednání s jednatelem společnosti Daben Kovářská s.r.o., kdy není prokázáno, že na uvedené pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská docházelo k nezemědělské činnosti (skladování řeziva ...).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo řízení o přestupku zastaveno a to na základě § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, který o odvolání rozhodne, a to cestou odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň, u kterého se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyvednutí.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

1. Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská



MUKKX00IXT49

M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/19583/2020
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 20. 5. 2020

PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

podle ust. § 80 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (*dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“*); ust. § 18 a § 49 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*)

v přestupkové věci obviněné společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská, která se podle oznámení, dopustila přestupku proti ust. §20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se dopustí ten, kdo v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu.

Tohoto přestupku se společnost Daben Kovářská s.r.o. měla dopustit nejmeně ode dne 24. 9. 2020 a to na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská a to tím, že došlo k užívání této pozemkové parcely k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu.

Termín ústního jednání byl stanoven na 25. 3. 2020 ve 14:00 hodin a to v kanceláři č. 19, budovy Radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň a to pod čj.: MUKK/11356/2020, dne 25. 3. 2020 pod čj.: MUKK/13425/2020 došlo ke změně termínu jednání a to z důvodu Vládou vyhlášeného nouzového stavu, bylo ústní jednání odsunuto. Dne 11. 5. 2020 pod čj.: MUKK/18459/2020 byl stanoven nový termín a to na dne 20. 5. 2020 ve 14:00 hodin a to v kanceláři č. 19, budovy Radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň.

Řízení o přestupku bylo z moci úřední dle ust. § 78 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno věcně a místně příslušným správním orgánem dne 9. 3. 2020.

Podmínka k nezemědělskému užití byla rozhodnuta dne 24. 9. 2019.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasil na pp.v. 765/2 s tím.

Kovářská Archivní úřad dne 15. 11. 2019.

PROTOKOLACE DOSTAVENÍ SE ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ / OSOB S VYBRANÝMI PROCESNÍMI PRÁVY K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ:

K ústnímu jednání se dostavil obviněný, společnost **Daben Kovářská s.r.o. IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská**

zastoupen statutárním orgánem – panem Davidem Benešem, [REDACTED] který řádně prokázal svou totožnost.

David Beneš, [REDACTED]
[REDACTED]

číslo OP: [REDACTED]

OP vydán: [REDACTED]

Podpis:



PROTOKOLACE VYJÁDŘENÍ OBVINĚNÉHO:

Obviněný k přestupku, kladenému mu za vinu uvádí:

*K předložené dokumentaci od Policie ČR bychom nejsem ochoten mluvit
Vše mu předložené dokumentaci lze identifikovat nějakou osobou
činnost, kterou mu předložil se malými kusy, které nejsem ochoten zpř.*

Otázky kladené správním orgánem

• Jste si vědom, že na p.p.r. 465/2 v ku. konarska, docházelo v období od 24. 9. 2019 do 11. 12. 2019 k nezamýšlené činnosti? (Abstraktní dům, apod.)

Jako majitel hromek si nejsem vědom, že v uvedeném období docházelo k nezamýšlené činnosti. V tomto období byla dočasně část hromek neregistrována FO, majitel souborně hromek elektronicky došlo.

Ověřím z předložených dokumentace od Policie ČR, mám právo nejít majitel činnosti, mohl by mu to být ~~státní úřední~~ majitel na uvedený hromek a dočasné odnětí ze ZPF, aby byla situace na daném hromek legislativní a hromek, kdyby mělo dojít k nezamýšlené činnosti.

Vzhledem k situaci z předchozího let, jsem hromek i přes to, že byl s hromek kontrolován a žádná hromek jsem nezamýšlené. Majitel jsem na situaci upozornil.

Podpis správního orgánu:



MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

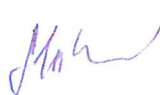
Podpis obviněného:



ZÁVĚR PROTOKOLACE ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ:

Obviněný, bere na vědomí, že rozhodnutí v dané přestupkové věci nebude na místě ústně vyhlášeno, rozhodnutí mu bude oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou podle ust. § 19 odst. 4 správního řádu.

Podpis správního orgánu:

 MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Podpis obviněného:



Protokolace ústního jednání ukončena dne
v 14:14 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Eliška Slavíková, DiS.
samostatný referent odboru životního prostředí
Městský úřad Kadaň





M ě s t s k ý ú ř a d v K a d a n i

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/31537/2020
Spis. zn. : ŽP/ 381/2019/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 24. 8. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 10. 8. 2020 žadatelem Mgr. Světlanou Walterovou, kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace

z části odmítá,

a to v rozsahu informací vztahujících se k osobním údajům jednatele společnosti Daben Kovářská s.r.o., tedy data narození, adresy trvalého bydliště a údajů z občanského průkazu

Odůvodnění:

Dne 10. 8. 2020 byla pod č.j.: MUKK/31537/2020 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci týkající se správního řízení o přestupku, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Žádost podala Mgr. Světlana Walterová, nar.:

JUDr. Jan Walter, advokát,

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z části odmítl žadatelovu žádost, a to v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů a anonymizoval údaje osobní povahy jednatele společností Daben Kovářská s.r.o., tedy data narození, adresy trvalého bydliště a údajů z občanského průkazu.

Zákon o svobodném přístupu k informacím podle § 15 odst. 1 uvádí: „Pokud však povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou

případů, kdy žádost odloží“. Proto bylo ve věci rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

1. Mgr. Světlana Walterová,
Zastoupena: JUDr. Jan Walter, v